

SUPUESTO PRÁCTICO SEGUNDO

En el año 2025, en la Diputación Foral de Bizkaia, se ha implementado un servicio de información y asesoría básica en las oficinas de atención ciudadana. Miren se ha incorporado a ese servicio, como técnica media, y en su primer día de trabajo ha tenido que analizar y dar respuesta a los siguientes casos:

Responde, por favor, a las cuestiones que plantean las personas usuarias del servicio justificando en todo caso tu respuesta con base únicamente en la normativa facilitada por este Tribunal que resulte de aplicación.

1.- Joseba, soltero y sin descendientes, quiere comprar su primera vivienda habitual en Bilbao a un particular que no ejerce actividad económica. Joseba no posee ninguna otra vivienda en el municipio. El inmueble tiene una superficie construida de 80 metros cuadrados. Quiere saber en qué modalidad del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tributaría, la base imponible y qué tipo impositivo resultaría aplicable.

También quiere conocer a qué tipo impositivo debería tributar la operación en el caso de que dicha vivienda no llegase a constituir su vivienda habitual.

*No se pregunta por la cuota fija de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados.

(Puntuación máxima: 2 puntos)



2.- **Eneko**, con residencia habitual en Dima, quiere donar a su hijo, con residencia habitual en Castro Urdiales desde hace ocho (8) años, un inmueble sito en Bizkaia. Desea saber dónde debe presentar e ingresar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y qué normativa resulta de aplicación. Si la donación fuera de dinero, ¿habría alguna diferencia?

(Puntuación máxima: 2 puntos)



3.- losu, representante de la entidad ANTI T. S.A., expone que se le ha notificado la Orden Foral 371/2026, de 24 de febrero, de la diputada foral de Hacienda y Finanzas, por la que se adjudica a otra entidad un contrato de servicios para la Diputación Foral de Bizkaia sujeto a regulación armonizada y con un valor estimado de 250.000 euros.

ANTI T. S.A. había participado en el procedimiento de licitación (tramitación ordinaria y procedimiento abierto) y no ha resultado adjudicataria, por lo que losu manifiesta su intención de presentar recurso de reposición contra dicha orden foral de adjudicación.

Dado que no ha transcurrido el plazo para impugnar la resolución de adjudicación, y antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, desea informarse acerca de si dicho recurso es el adecuado o si, por el contrario, procedería la interposición de otro tipo de recurso.

(Puntuación máxima: 2 puntos)





4.- Ilazki ha recibido, con fecha 6/03/2026, notificación de una orden foral de incoación de procedimiento sancionador, de fecha 3/03/2026, en la que se le imputa la posible comisión de una infracción leve tipificada en el artículo 89.1.c) de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales: mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higiene.

Explica que ella es titular de un centro de servicios sociales, y que durante el año 2025 tuvo tres visitas de inspección de las que resultaron las siguientes actas:

- Acta 1 del día 27/01/2025 en la que se detectaron deficiencias de mantenimiento: las luminarias de las habitaciones no funcionaban.
- Acta 2 del día 13/02/2025 en la que se detectaron deficiencias de mantenimiento: mobiliario en estado deplorable.
- Acta 3 del día 28/02/2025 en la que se detectaron deficiencias de mantenimiento: goteras en dos baños.

Quiere saber si la administración puede incoar procedimiento sancionador en la fecha de la orden foral: señala que ya ha pasado más de un año desde que se produjeron los hechos y ella ya había corregido todas las irregularidades e incumplimientos detectados en las actas de inspección, dado que, el 20/12/2025, adquirió nuevo mobiliario, reparó todas las luminarias y goteras en los baños y, en esa misma fecha, lo comunicó a la Diputación Foral de Bizkaia.

*A efectos del presente ejercicio, se entenderá que la Ley 12/2008 no tiene régimen específico sobre la prescripción de las infracciones.

(Puntuación máxima: 2 puntos)



5.- Para finalizar su primera jornada de trabajo, Miren examina el caso de **Estibaliz**, quien presentó una solicitud de acceso a información pública ante la Dirección General de Competitividad de la Diputación Foral de Bizkaia, solicitando el número de inspecciones de residencias realizadas en los ejercicios 2023 y 2024, con indicación únicamente del número de actas de inspección y fecha de las mismas. Estibaliz señala que ha recibido correo electrónico desde un buzón general de dicha dirección. El correo no está firmado y su contenido es:

“En respuesta a su escrito de fecha 10 de febrero de 2026, se le comunica que no tiene derecho a acceder a la información pública solicitada, al no haber acreditado Vd. la condición de interesada, en términos de la normativa vigente, y, además, su solicitud carece de motivación, ya que únicamente indica los datos que desea conocer, pero no la finalidad de acceder a los mismos, ni las razones por las que desea conocer dicha información.

Asimismo, queremos poner en su conocimiento que esta dirección no dispone de esa información, ya que obra en poder de la Dirección de Bienestar Social la Diputación Foral de Bizkaia, con competencias en la materia, por lo que su solicitud no puede ser admitida a trámite”.

Estibaliz pregunta si la forma y el contenido de la respuesta son correctos.

(Puntuación máxima: 2 puntos)




